

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap
Rambergveien 9,
3111 Tønsberg

Vår ref.:
20140372

Deres ref.:

Ansvarlig advokat:
Jostein Grosås

E-post:
grosas@wla.no

Sted/ Dato:
Oslo, 11. januar 2016

TRØNDELAG BRANN OG REDNINGSTJENESTE – PROPERTY INVEST 1 AS OG PROPERTY INVESTORS AS, KLAGE PÅ ILEGGELSE AV TVANGSMULKT

Undertegnede representerer selskapene Property Invest 1 AS og Property Investors AS, eiere av Dronningens gate 20 og Vaterlandsveita 3, Trondheim, i anledning tvangsmulkt ilagt av Trøndelag Brann og Redningstjeneste.

Ileggelsen av tvangsmulkten påklages hermed til Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, jf brann og eksplosjonsvernloven § 37. Tvangsmulkten oppleves urimelig og ute av proporsjoner, og selskapene har nå også ryddet opp i forholdet.

Vedtaket om tvangsmulkten ble fattet i 2014 som følge av manglende oppfølging av pålegg om tiltaksplan.

Tvangsmulkten har vært påklaget av Property Invest 1 AS og Property Investors AS under prosessen.

I.

FAKTUM-DOKUMENTASJON

Som en del av kommunikasjonen mellom partene fremlegges som

Bevis:

Bilag 1-3; Vedtak om tvangsmulkt av 22.01.2014

Bilag 4-5; Brev fra Trøndelag brann og redningstjeneste IKS av 05.03.2014

Bilag 6; Brev fra advokat Jostein Grosås av 15.10.2014.

Bilag 7-9; Brev fra Trøndelag brann og redningstjeneste IKS av 26.01.2015

Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Saken gikk deretter til Lindorff for tvangsinndrivelse.

Bilag 10: Betalingsoppfordring fra Lindorff av 13.03.2015.

Bilag 11; Epost fra advokat Jostein Grosås til Lindorff av 19.03.2015 der kravet bestrides

Selskapet fulgte deretter opp saken og tok etablerte kontakt med Cowi AS som er et anerkjent brannteknisk konsulentfirma.

Bilag 12; Epost fra Vegard Johnsen i Cowi AS til styreleder Ola Røvik av 14.04.2015.

Cowi AS avholdt så befaring, og utarbeidet en fremdriftsplan iht tilstandsanalyse

Bilag 13-30; Fremdriftsplan iht tilstandsanalyse fra Cowi AS datert 03.07.2015

Bilag 31-35; Branntekniske skisser for Dronningens gate 20 og 24

Det ble etter dette tatt kontakt med Trøndelag brann og redningstjeneste mht å snarest avholde et møte/ befaring og gjennomgå saken.

Av hensyn til at det var mange som skulle delta på møtet lot det seg ikke gjøre å avholde møtet før 07.10.2015.

Bilag 36-38; email korrespondanse mellom juridisk konsulent Geir Jacobsen og advokat Jostein Grosås.

Møtet(som var konstruktivt) fant sted i Dronningens gate 20 den 07.10.2015. Møtet ble avholdt med Cowi's branntekniske konsulent, styreleder Ola Røvik, advokat Jostein Grosås, samt tre representanter fra Trøndelag brann og redningstjeneste til stede.

Bilag 39; Epost fra advokat Jostein Grosås av 08.10.2015

Bilag 40; Epost fra juridisk konsulent Geir Jacobsen i Trondheim kommune.

Fra denne eposten hitsettes følgende:

«Trøndelag brann- og redningstjeneste har nå gjennomgått tiltaksplanen for brannteknisk utbedring av eiendommene Dronningens gate 20/24 og Vaterlandsveita 3.

TBRT finner tilbakemeldingen å være tilfredsstillende, og enser dermed pålegget om utbedring for alle de tre nevnte eiendommene for å være oppfylt.»

II. ANFØRSLER

Property Invest 1 AS og Property Investors AS er to små familieeide gårdsselskap i Trondheim uten de ressurser, kompetanse og finansielle muskler som ofte kjennetegner større eiendomsselskaper. Selskapet har ingen fast ansatte. Det aller meste står og faller ved styrets leder Ola Røvik som utgjør firmaenes enestyre. Firmaene har i perioder likviditetsmessige utfordringer med leietakere som plutselig flytter og ikke gjør opp for seg.

Bilag 41; Property Invest 1 AS, utskrift fra Brønnøysund.

Bilag 42; Property Investors AS, utskrift fra Brønnøysund.

Selskapene ser nødvendigheten og viktigheten av å ha branntekniske forhold i orden.

Ola Røvik er som nevnt selskapets nøkkelperson og styreleder. Ola Røviks mor, Inger Sigrun Røvik, døde 05.03.2014 etter en kort tids sykeleie. Dette var omtrent sammenfallende med pålegget og tvangsmulkten fra TBRT.

Bilag 43, kopi av bekreftelse av dødsfall fra Trondheim tingrett.

Oppfølging av sin dødssyke mor samt det etterfølgende dødsfall vinteren og våren 2014 ble etter dette svært mye å håndtere og rydde opp i for Røvik, både praktisk, følelsesmessig og ikke minst arverettslig tvist i etterkant(der undertegnede bistod). Han ble derfor i perioder ute av stand til å følge opp alle sine forpliktelser med selskapet og bygården. Pålegget fra TBRT var et av disse forhold som dessverre ble utsatt og ikke fullt ut ivaretatt(dog skal bemerkes at røykvarslere ble montert og nødutganger merket).

Røvik tok imidlertid tak i saken våren 2015 da han «kom seg på bena igjen», kontaktet Cowi AS som foretok en profesjonell vurdering. Under møtet høsten 2015 var TBRT fornøyd og tiltakene følges nå løpende opp.

For et lite selskap som Property Invest 1 AS og Property Investors AS utgjør tvangsmulkten et betydelig beløp. Dette kommer også som en ekstra byrde i tillegg til de store kostnader som nå påløper med gjennomføringen av Cowi's tiltaksplan.

Bilag 44 og 45: oppstilling fra Lindorff AS som viser kravenes størrelse.

Av rimelighetshensyn, og på bakgrunn av at forholdene nå er ryddet opp, ber jeg derfor om at tvangsmulkten bortfaller.



Med vennlig hilsen
WAHL-LARSEN ADVOKATFIRMA AS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Grosås', written over the company name.

Jostein Grosås
Advokat